



Municipalidad de Barrancas,
Provincia de Neuquén

Barrancas 26 de Abril de 2021.

ORDENANZA N°: 272/2.021

VISTO:

La ordenanza N° 265/2020;

Y, la apremiante necesidad de contar con un Código Municipal de Faltas y un Código Procesal de Faltas Municipal que se adapten a las necesidades de la realidad que atraviesa la localidad de Barrancas.

CONSIDERANDO:

Que actualmente, por disposición de la Ordenanza Municipal N° 265/2020, se encuentra derogado el Código Contravencional en materia de Faltas Municipales de la localidad de Barrancas, que había sido aprobado por O.M N° 213bis/2016.

Que es necesario contar con un texto legal vigente en el que poder fundamentar las resoluciones de los distintos conflictos que se suscitan, a los efectos de asegurar a los administrados el correcto ejercicio de sus derechos y ante todo el cumplimiento de los principios constitucionales imperantes.

Que, así como lo preveía la O.M N° 213bis/2016, a los efectos de mantener actualizados los valores de las multas previstas para cada caso en particular, consideramos pertinente establecer la unidad de medida denominada "UNIDAD FIJA (U.F)" como patrón para la fijación y posterior cobro de las infracciones a que hubiere lugar.

Que, no habiendo legislación vigente en materia contravencional, ello dificulta el íntegro funcionamiento del Juzgado Municipal de Faltas, y a su vez, obstaculiza el cumplimiento de ciertos fines y objetivos que se tuvieron en mira al momento de su creación.

Que, consideramos propicio el dictado de un nuevo Código de procedimiento de faltas municipal, más completo y que regule actos y aspectos fundamentales del proceso.

Que es atribución de este cuerpo dictar la norma legal, conforme lo establecido por los artículos 15, 104, 129 inc "a" y 182 de la Ley Provincial n° 53;



POR TODO ELLO:

**LA COMISION MUNICIPAL
DE LA LOCALIDAD DE BARRANCAS
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:**

ARTICULO 1: Deróguese el artículo 3 (tres) de la ordenanza 265/2020

ARTICULO 2: Adóptese como Código Municipal de Faltas de la localidad de Barrancas, el texto legal que -como ANEXO I de la presente- forma parte integrante de esta ordenanza.

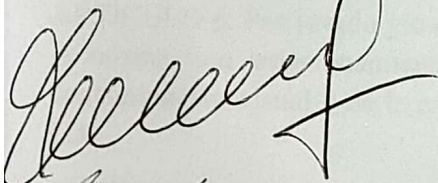
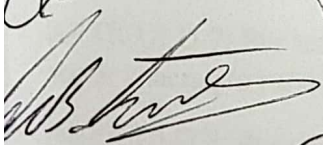
ARTICULO 3: Adóptese como Código de Procedimiento de Faltas de la localidad de Barrancas, el texto legal que -como ANEXO II de la presente, - forma parte integrante de esta ordenanza.

ARTICULO 4: Establécese que el valor de las multas se determinará a través de una unidad de medida denominada "UNIDAD FIJA" (U.F), la que equivaldrá al precio medio de venta al público en las estaciones de servicio YPF de la zona norte de la provincia de Neuquén.

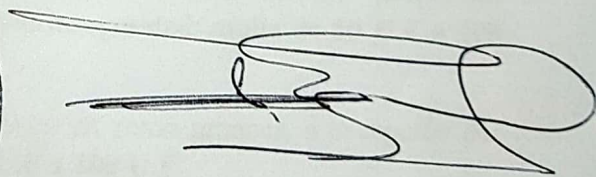
En la sentencia a dictarse, el Juez Municipal de Faltas establecerá el quantum de la multa en **UNIDADES FIJAS**, y la misma deberá ser calculada y abonada en su equivalente en dinero al momento de hacerse efectivo el pago.

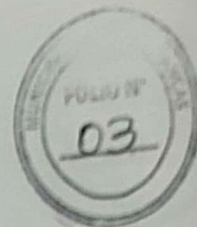
ARTICULO 5: Deróguese toda otra norma anterior a la presente que imponga multas por infracciones tipificadas en ésta ordenanza y/o cuyo texto sea opuesto o contradictorio con la misma.

ARTICULO 6: Regístrese, comuníquese, cumplido que sea, archívese.







ANEXO I
CÓDIGO MUNICIPAL DE FALTAS

CAPITULO I
FALTAS CONTRA LA SANIDAD E HIGIENE

ARTÍCULO 1: Por arrojar basura y/o líquidos de sumideros y/o animales muertos y/o cualquier otra clase de residuos en la vía pública se impondrá una multa de: **50 U.F a 200 U.F**

ARTÍCULO 2: Por arrojar aguas – servidas, de riego o potable- a la vía pública (veredas o calles): **50 U.F a 200 U.F**

ARTÍCULO 3: Por no cumplir con los horarios de riego establecidos por la autoridad municipal competente: de **50 U.F a 150 U.F**

ARTÍCULO 4: Por arrojar tierra, escombros, y/u otros elementos a la calzada- sea ésta pavimentada, de tierra o de otros elementos- a la banquina o acequias y/o aceras y/o canales y/o espacios públicos o privados; sin perjuicio de su retiro: **50 U.F a 200 U.F**

ARTÍCULO 5: Por la posesión de terrenos baldíos en deficientes condiciones de limpieza, en los cuales se verifique suciedad acumulada, provenga ésta del depósito de basura, escombros o residuos de cualquier clase o tipo y/o sin desmalezar y/o estado de abandono, se impondrá una multa que oscilará entre **40 U.F a 120 U.F**

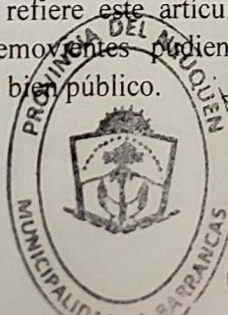
ARTÍCULO 6: Por lavado y/o reparación de vehículos en la vía pública, y/u obstrucción de la misma con estacionamiento y/o abandono de ellos, de forma tal que produzcan contaminación visual o de la estética de la ciudad y/o inseguridad: multa de **50 U.F a 200 U.F**

ARTÍCULO 7: Por tener criadero de cerdos y/o cabríos en zonas urbanas, a excepción del sector chacra y/o rural donde estén permitidos: **50 U.F a 100 U.F**

ARTÍCULO 8: Por cada animal vacuno, yeguarizo, porcino, cabrío u ovino suelto en la vía pública, se pagará por días de detención de **10 U.F a 30 U.F**.

Sin perjuicio de la multa establecida, se le liquidará al infractor el costo de la manutención y depósito del o los animales por todo el tiempo de detención a razón de: **10 U.F por día y por animal**.

Si vencido el término legal de siete días hábiles contados a partir de la notificación al propietario o responsable, los animales capturados no fuesen reclamados y no se abonaren los importes económicos a que se refiere este artículo, la justicia municipal de faltas dispondrá del comiso de tales semovientes pudiendo ordenar su entrega a algún establecimiento o entidad oficial o de bien público.



ARTICULO 9: Por la tenencia, cría y/o explotación de animales en cualquier forma que aquellos adopten dentro de la zona urbana, sean estos equinos, vacunos, ovinos, caprinos u otros, salvajes o domésticos, cualquiera sea su cantidad; estén en predios privados o públicos, o estacionados en vehículos especiales o no para su transporte; pero siempre que puedan ocasionar molestias al vecindario: **50 U.F a 600 U.F**

ARTÍCULO 10: Por las faltas cometidas en contravención a la ordenanza que regula la tenencia de perros o animales que pudieran atacar a las personas, las infracciones se califican en LEVES, GRAVES Y MUY GRAVES.

A) Por las infracciones MUY GRAVES la multa será de **500 U.F a 1.000 U. F**

Son infracciones **muy graves**:

1. El incumplimiento de ésta ordenanza siempre que se ponga en peligro, aunque sea de forma genérica, la salud o la seguridad de las personas, especialmente en el caso de mordeduras o ataques en la vía pública.
2. El incumplimiento de la observación antirrábica solicitada.
3. La ordenación o celebración de espectáculos u otras actividades en que los animales resulten dañados o sean objeto de tratamientos anti naturales o de manipulaciones prohibidas por la legislación vigente y de forma específica las peleas de perros.
4. Dejar abandonado o vagabundo un animal.
5. Tener suelto, aunque bajo supervisión, un animal potencialmente peligroso en lugares públicos y sin bozal adecuado.

B) Por la INFRACCIONES GRAVES la multa será de **100 U.F a 500 U.F**

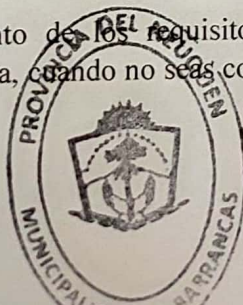
Son infracciones graves:

1. Permitir el libre deambular de su mascota en la vía pública cuando no se encuentre bajo su vigilancia, o, permitirlo en lugares que estén expresamente prohibidos por la autoridad local correspondiente.
2. El mantenimiento del animal en deficientes condiciones higiénico-sanitarias, así como no facilitar la alimentación adecuada y la atención que exijan sus necesidades etológicas según raza y especie.
3. Dejar abandonado un animal, aunque no sea potencialmente peligroso.
4. La negativa o resistencia a suministrar los datos establecidos como obligatorios en esta ordenanza, a las autoridades de aplicación, así como el suministro de información inexacta o de documentación falsa.
5. La reincidencia de una infracción leve dada en el plazo de un año calendario, cuando así haya sido declarada por resolución firme.

C) Por las infracciones leves la multa será de **10 a 100 U.F**

Son infracciones leves:

- 1- La negligencia en el cuidado y vigilancia de los animales de compañía por sus poseedores.
- 2- En general, el incumplimiento de los requisitos, obligaciones, limitaciones, y prohibiciones en la presente ordenanza, cuando no sean constitutivas de infracciones graves o no muy graves.



- D) Retiro o devolución de canes en la vía pública: **50 A 100 U.F.**
- E) Sin prejuicios de la multa establecida, se le liquidara a infractor el costo de la manutención y deposito del o los animales por todo el tiempo de estadía en dependencias municipales cobrara por día y por animal, a razón de **10 U.F.**

CAPITULO 2 **FALTAS CONTRA LA PROPIEDAD MUNICIPAL**

ARTICULO 11: Por extracción de tierras, arena, ripio, y demás materiales que sean propiedad del municipio, de calles, caminos, canteras o predios de la comuna, sin autorización de la autoridad municipal cuando corresponda o en la violación de lo prescripto por la legislación vigente: **40 U.F a 300 U.F**

ARTÍCULO 12: Por dañar veredas, plazas, plantas, y/o cualquier especie arbórea, instalaciones de alumbrado público, carteles, señales, como así todo otro objeto de propiedad municipal, sin perjuicio de su reparación o reposición, según corresponda, será sancionado con multa de **100 U.F a 500 U.F.**

ARTÍCULO 13: Por daños efectuados a la especie arbórea de propiedad municipal., es decir todos aquellos arboles plantas en espacios públicos municipales, como, por ejemplo: calles, plazas, paseos, cementerios y edificios municipales:

a- Para árboles plantados en la última temporada y por cada ejemplar afectado: En todos los casos el infractor pagara el valor del ejemplar según establecido en el VIVERO PROVINCIAL, con más el monto en concepto de mano de obra que surge del valor correspondiente a la hora de un jornal simple multiplicado por dos, con más las multas que seguidamente se establecen, según la gravedad de la falta:

- | | | |
|----|---|-------------------------|
| 1- | Destrucción parcial o total: | 50 U.F a 100UF. |
| 2- | Extracción o tala sin autorización del órgano municipal competente: | 50 U.F a 100 UF. |
| 3- | Poda o mutilados en diversos grados sin autorización del órgano municipal competente: | 40 U.F a 80 UF. |
| 4- | Quemadas, inclusive de especies secas: | 40 U.F a 80UF. |
| 5- | Cortes en la corteza o descortezados | 40 U.F a 80U.F. |
| 6- | Perforaciones en la alguna o duramen | 40 U.F a 80UF. |
| 7- | Pintado o encalado de los troncos | 30 U.F a 60UF. |
| 8- | Extracción de flores o frutos | 30 U.F a 60UF. |

b- Para árboles plantados en la temporada anterior y que posean una antigüedad de hasta cinco 5 años los valores de las multas, de las reposiciones de ejemplares y de la mano de obra se consideraran cinco veces mayores. -

c- Para árboles que detenten una antigüedad de cinco a diez años se establece que los valores serán diez veces mayores.

d- Para arboles mayores de diez años se establece que los valores serán quince veces mayores.

En las faltas concernientes al arbolado público, será considerado hecho independiente, el que



se cometiere en relación a cada ejemplar.

Los valores establecidos en el presente artículo se duplicarán si la infracción es cometida en especies protegidas.

ARTÍCULO 14: Por abandono o descuido de las especies arbóreas por el frentista, fijese el valor de la multa por cada árbol, en **50 U.F a 100 U.F.**

ARTICULO 15: Por pegar o pintar propagandas de cualquier clase o tipo, en muros, portones, puertas, y/o lugares prohibidos., en edificios públicos o privados, plantas, postes de línea de baja o alta tensión y/o cualquier otro lugar público o privado en cuanto sea visible desde la vía pública: **150 U.F a 300 U.F.**

CAPITULO 3

FALTAS CONTRA LA SANIDAD Y LA SALUD PUBLICA

ARTICULO 16: Por exponer cualquier tipo de mercadería comestibles o no comestibles para consumo humano, en mal estado de conservación y/o con sustancias nocivas a la salud y/o adulterada, falsificada, alterada y/o con fecha de caducidad vencida, cambiada, y/o ausente: **100 U.F a 1000 U.F.**

ARTÍCULO 17: Por falta de higiene y/o seguridad alimentaria, condiciones riesgosas en el edificio y/o falta de elemento de seguridad en los lugares de fabricación, elaboración y /o ventas de productos alimenticios y/o en las personas que intervengan en dicho proceso: **100 U.F a 1000 U.F.**

ARTICULO 18: El que infringiere las normas sobre higiene, salubridad y seguridad de los locales donde se elaboran, fraccionan, depositan, distribuyen, manipulan, envasan, expenden o exhiben productos alimenticios, bebidas o materia prima, o donde se realicen otras actividades relacionadas con los mismos, será sancionado con una multa de **200 U.F a 1000 U.F.**

Podrá, además, disponerse la clausura de los locales y el decomiso de los productos o mercadería que allí se encuentre.

ARTÍCULO 19: Por falta de cada libreta sanitaria o por hallarse estas fuera de su período de vigencia: **50 U.F a 200 UF.**

ARTÍCULO 20: El faenamiento clandestino y/o venta de ganado faenado clandestinamente será pasible de las siguientes penalidades:

A- por cada lanar y/o cabrío: **50 U.F a 100 UF.**

B- Por cada animal vacuno, yeguarizo o porcino: **300 U.F a 600 UF.**

En todos los casos se podrá clausurar el comercio, si correspondiere, por el termino de diez (10) días hábiles.

ARTICULO 21: Por trasgresión a la reglamentación de comercios y/o a las normas del Código Alimentario Argentino y/o a la Ley de Defensa del Consumidor y/o a la Ley Nacional de Carnes: **50 U.F a 1000 U.F.**



ARTICULO 22: Por violación a lo establecido a la ordenanza relacionada al control bromatológico del ingreso o tránsito de productos, sub productos y derivados de origen animal, así como otros productos alimenticios para consumo humano y no humano, se impondrá en cada caso una sanción que consistirá en:

- a- Por no someterse al control de transporte al ingreso o y tránsito en la ciudad: **200 U.F a 600 U.F.**
- b- Por falta de rotulación en los productos introducidos: **100 U.F a 400 U.F.**
- c- Por transportar productos, sub productos y derivados de origen animal y alimentos para consumo humano en vehículos no habilitados oficialmente al efecto o en vehículos en malas condiciones de higiene: **250 U.F a 600 U.F.**
- d- Por no poseer libreta sanitaria actualizada y ropa reglamentaria en el personal afectado a la manipulación de productos alimenticios: **100 U.F a 400 U.F.**

ARTICULO 23: La producción, estímulo o provocación de ruidos molestos, sean estos de cualquier origen, cuando por razones de hora y lugar o por su calidad de grado de intensidad, perturben o puedan perturbar la tranquilidad o reposo de la población o causara a ésta perjuicios o molestias de cualquier naturaleza., bien que se produjeran en la vía pública, plazas, parques, paseos, locales o salas de espectáculos, centros de reunión, o en cualquier lugar que se desarrollen actividades públicas o privadas o en viviendas individuales o colectivas., serán pasibles de una multa que oscilará entre : **200 U.F a 600 U.F.**

El carácter perturbador, molesto o perjudicial del ruido se presumirá cuando- entre otras circunstancias- se comprobare: la transmisión por redes de alta voces o cualquier otro tipo de emisión de sonido en o hacia la vía pública, la propaganda de cualquier tipo o clase por pregón con amplificadores y la reparación de motores en la vía pública, cuando a tal fin deban mantenerse en actividad.

ARTÍCULO 24: Por la fabricación, comercialización, tenencia, manipulación, deposito, circulación y transporte de elementos de pirotecnia, se impondrá una multa de: **400 U.F a 2000 U.F.**

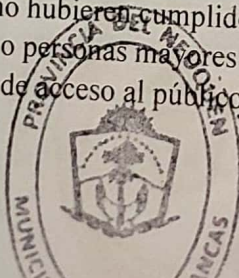
A la multa deberá sumarse el decomiso de la mercadería y en su caso la clausura del local comercial por un lapso de treinta (30) días.

El uso de elementos de pirotecnias será sancionado con una multa de: **100 U.F a 1000 U.F.**

ARTICULO 25: Por infringir normas que regular la generación, transporte, tratamiento y /o depósitos en lugares no autorizados y/o realizar actos que generen la proliferación de residuos tóxicos, patógenos, químicos, industriales y/o peligrosos que atenten contra la salud de la población: **200 U.F a 10.000 U. F**

ARTÍCULO 26: El decomiso de los productos, mercaderías y elementos objeto de las violaciones previstas en este capítulo, podrá imponerse como sanción principal o accesoria, conjunta o alternativa, a las multas dispuestas en los distintos artículos.

ARTICULO 27: El que instigare al consumo o suministrarle a título gratuito u oneroso, bebidas alcohólicas a menores que no hubieren cumplido 18 años de edad, aunque estén acompañados de sus padres, tutores o personas mayores de edad durante las 24 horas del día, en todo lugar público o privado de acceso al público en general, tales como bares,



confiterías, discotecas, clubes, eventos bailables, kioscos y negocios similares, sean de carácter permanente o transitorio, serán sancionados con una multa de **100 U.F a 300 U.F.**

ARTICULO 28: El que suministrar en todo el ámbito de la localidad de Barrancas, entre las 00:00 (cero) y las 09:00 (nueve) horas, a título gratuito u oneroso bebidas alcohólicas, con excepción de bares, confiterías y restaurantes donde la prohibición regirá para el suministro y/o consumo desde las 05:00 (cinco) hasta las 10:00 (diez) horas, será sancionado con multa de **50 U.F a 300 U.F.**

El juez podrá, además, disponer la clausura del local comercial por un plazo de 7 (siete) a 10 (diez) días.

CAPITULO 4

FALTAS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE

ARTÍCULO 29: El que de cualquier manera contaminare o degradare el medio ambiente, será sancionado con multa de **50 U.F a 300 U.F**

ARTÍCULO 30: El que contaminare o degradare el ambiente, mediante la quema de hoja, restos de poda, pastizales, residuos en general, será sancionado con una multa de **50 U.F a 200 U.F.**

Si la infracción se cometiera mediante la quema de neumáticos, el infractor será sancionado con una multa de **100 a 200 UF.**

ARTICULO 31: El que arrojar, depositar, volcar neumáticos en espacios libres, espacios verdes, espacios de uso público, en baldíos, en cursos de aguas y sus riveras, siempre que sea de jurisdicción de esta municipalidad, será sancionado con una multa de **50 a 150 UF.**

CAPITULO 5

FALTAS CONTRA LA SEGURIDAD Y ESTETICA URBANA

ARTÍCULO 32: Por no resguardar la caída de los desagües pluviales a los terrenos, chacras vecinas, veredas y/o vía pública: **10 U.F a 100 U.F.**

ARTÍCULO 33: Las infracciones que se cometan en ocasión o con motivo de la ejecución de obras o trabajos en la vía pública se sancionaran conforme a la escala establecida en los incisos siguientes:

- a. Por rotura en la vía pública, realizada por la ejecución de zanjos en la calzada y/o en las veredas y/o por roturas de cordones cuneta- tareas todas ellas llevadas a cabo sin la autorización del municipio, se impondrá una multa de **20 U.F a 100 U.F.**
- b. Por no colocar tabloncillos sobre las zanjas realizadas en veredas por cada cuadra o fracción, se impondrá una multa de **500 U.F a 200 U.F.**
- c. Por no colocar vallas y/o carteles de señalización, por cada cuadra o fracción, se impondrá una multa de **30 U.F a 100 U.F.**
- d. Por no colocar balizas, por sector faltante, se impondrá una multa de **40 U.F a 100 U.F.**





e. Por desobediencia o incumplimiento de órdenes impartidas por la autoridad municipal competente, se impondrá una multa de **100 U.F a 200 U.F**

f. Por no solicitar las inspecciones previstas para el caso en los supuestos de obras de red cloacal y sin perjuicio de su remoción, se impondrá una multa de **40 U.F a 80 U.F**.

Las multas precedentemente establecidas serán aplicadas sin perjuicio de la obligación de reparar los daños ocasionados, por parte del infractor.

ARTÍCULO 34: Por obstrucción y/o desvíos de canales de riego y acequias sin autorización correspondiente y/o en violación a acuerdos o reglamentación vigente o en horarios no permitidos: **20 U.F a 100 U.F**

CAPITULO 6

FALTAS RELATIVAS A LOS ESPECTACULOS Y DIVERISIONES PUBLICAS

ARTÍCULO 35: Por realizar espectáculos o instalar o hacer funcionar diversiones públicas, sin previa autorización municipal: **100 U.F a 200 U.F**.

ARTÍCULO 36: Responsabilidad por realizar espectáculos que no habiendo sido previamente calificados como "prohibidos para menores", entran en dicha calificación durante su transcurso: **100 U.F a 400 UF**.

ARTÍCULO 37: Por vender entradas para espectáculos públicos sin la previa autorización o visación municipal: **40 U.F a 150 UF**.

ARTÍCULO 38: Por consumir y/o permitir el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, con excepción de los lugares habilitados para tales efectos, se impondrá una multa de: **100 U.F a 300 U.F**.

ARTICULO 39: El que infringere las normas sobre higiene y/o salubridad, en natatorios y/o locales y/o predios o en la vía pública, como consecuencia del desarrollo de actividades de espectáculos públicos, será sancionado con una multa de **50 U.F a 200 U.F**

CAPITULO 7

FALTAS RELATIVAS A LA ACTIVIDAD COMERCIAL

ARTÍCULO 40: El que careciere de autorización, permiso, o habilitación para la realización de cualquier actividad sometida a control municipal, será sancionado con una multa de **100 U.F a 200 U.F**.

El juez podrá disponer, además, la clausura del local o locales donde se desarrolle la actividad en infracción, hasta tanto obtenga la correspondiente autorización, permiso o habilitación municipal.

ARTÍCULO 41: El comerciante que modifique las condiciones para las que fue autorizado, permitido o habilitado, será sancionado con una multa de **100 U.F a 200 U.F**.

El juez podrá disponer, además, la clausura del local hasta tanto se lo regularice.



ARTÍCULO 42: El que no exhibiere la autorización, permiso, habilitación o toda otra documentación exigible cuando le sea requerida, será sancionado con una multa de **50 U.F a 100 U.F.**

ARTÍCULO 43: Por desarrollar cualquier actividad comercial en locales o lugares no habilitados por el municipio para tal fin: **50 U.F a 200 U.F.**

ARTÍCULO 44: El que realizare comercio ambulante en la vía pública sin autorización previa de autoridad competente, será sancionado con multa de **50 U.F a 100 U.F.**

ARTÍCULO 45: El que realizare comercio ambulante de productos artesanales de su propia elaboración en la vía pública y sin autorización de la autoridad competente, será sancionado con multa de **20 U.F a 100 U.F.**

ARTÍCULO 46: Por toda rehabilitación de establecimientos comerciales o industriales sin haber solicitado la licencia correspondiente: **100 U.F a 200 U.F.**

Sin perjuicio de la sanción dispuesta precedentemente, se podrá clausurar el local transitoriamente hasta el efectivo cumplimiento de los recaudos legales establecidos.

ARTÍCULO 47: Por exponer productos con cantidad, medidas y/o pesas adulteradas: **30 U.F a 200 U.F.**

ARTÍCULO 48: El que expendiere mercadería y no exhibiere o no presentare la factura de compra de la misma a requerimiento de la autoridad correspondiente, será sancionado con multa de **20 U.F a 100 U.F.**

ARTÍCULO 49: Por falta de elementos de seguridad, matafuegos, luz de emergencia, salida de emergencia en condiciones, señalización y seguridad suficiente en lugares públicos y seguridad privada y /o pública para prevención del orden y la tranquilidad de las personas que se encuentren en el interior de los locales o eventos (cuando corresponda): **100 U.F a 800 U.F.**

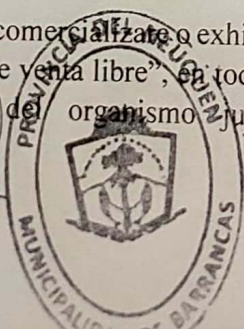
ARTÍCULO 50: El que infringere normas sobre higiene, salubridad y seguridad en la realización de actividades comerciales, industriales o de servicios será sancionado con multa de: **100 U.F a 600 U.F.**

Asimismo, el Juez podrá disponer la clausura de los locales y el decomiso de los productos o mercadería que allí se encuentren.

ARTÍCULO 51: El que infringere las normas que regulan el horario sobre el funcionamiento, las condiciones generales de admisión y la presencia de menores, será sancionado con una multa de **50 U.F a 150 U.F**

ARTÍCULO 52: El responsable del local destinado a la realización de actividad física, recreativa, deportiva, o gimnastica que no cuente con un profesional responsable y /o falta de certificados de aptitud medica de los concurrentes, será sancionado con multa de **100 U.F a 500 U.F.**

ARTÍCULO 53: El que dispensare, comercializare o exhibiere medicamentos o fármacos, a excepción de los denominados "de venta libre", en todo establecimiento que no posea la correspondiente autorización del organismo jurisdiccional competente, será



sancionado con una multa de **40 U.F a 200 U.F**

ARTÍCULO 54: Por cargar y/o descargar mercadería fuera del horario permitido por la reglamentación aplicable: **150 U.F a 500 U.F**

ARTÍCULO 55: Por realizar propaganda escrita en cualquiera de sus formas, sin sello y/o autorización municipal: **20 U.F a 50 U.F**

CAPITULO 8

FALTAS CONTRA LA AUTORIDAD MUNICIPAL

ARTÍCULO 56: Por obstruir, impedir, obstaculizar o perturbar el desenvolvimiento administrativo municipal, ya sea no concurriendo a citaciones y/o negándose a testificar en caso de infracciones por terceros y/o de cualquier otra forma: **20 U.F a 100 U.F**

ARTICULO 57: El retaceo y/o falseamiento y/o retardo en otorgar al municipio información relativa a propiedades inmuebles, comercios, automotores u otros bienes gravados con impuestos y/o tasas municipales; cuando el titular o responsable esté obligado a suministrar tales datos. Será sancionado con una multa que oscilará entre **20 U.F a 100 U.F**

ARTÍCULO 58: Por obstruir, impedir, obstaculizar o perturbar de cualquier manera, en locales comerciales o de espectáculo, en obras de construcción, o en cualquier otro lugar sujeto a inspecciones municipales y/u ocultar y/o negar documentos para proceder a las mismas: **10 U.F a 100 U.F**

ARTÍCULO 59: El que impidiere, trabare, evadiere o de cualquier manera obstaculizare el accionar de los Inspectores Municipales, o los tratare incorrectamente en el ejercicio de sus funciones, será sancionado con una multa de **20 U.F a 80 U.F**

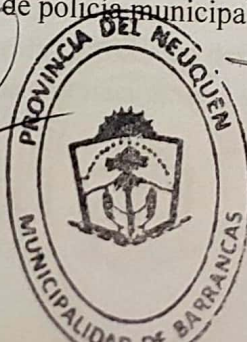
ARTÍCULO 60: El incumplimiento de ordenes o intimaciones debidamente notificadas se sancionará con una multa de: **10 U.F a 20 U.F**.

ARTICULO 61: El que violare la clausura impuesta, rompiere, retirare u ocultare la faja de clausura; no respetare la intervención de mercadería o la disposición por la cual se encuentre personalmente inhabilitado, será sancionado con multa de **50 U.F a 100 U.F**.

El juez podrá disponer la clausura por el termino de hasta 60 días.

ARTÍCULO 62: Por ofender, injuriar, amenazar y/o agredir en cualquier forma a un funcionario municipal en el cumplimiento de sus atribuciones y/o fugarse en el momento de ser constatada una presunta infracción: **20 U.F a 100 U.F**

ARTÍCULO 63: Por resistencia y/o desobediencia al cumplimiento de órdenes impartidas por funcionarios municipales en ejercicio de sus tareas específicas y/u obstaculizar en cualquier forma el ejercicio de poder de policía municipal: **40 U.F a 120 U.F**.





CAPITULO 9

FALTAS AL TRANSITO VEHICULAR

ARTÍCULO 64: El que condujere sin tener cumplida la edad reglamentaria, será sancionado con multa de **100 U.F. hasta 200 U.F.**

ARTÍCULO 65: El que condujere o estacionare en la vía publica un vehículo con documentación o licencia de conducir vencida, será sancionado con una multa **100 U.F a 300 U.F**

ARTÍCULO 66: El que condujere sin haber obtenido la licencia de conducir respectiva, será sancionado con multa de **100 U.F a 300 U.F**

ARTÍCULO 67: El que condujere o estacionare en la vía pública un vehículo no patentado, de acuerdo a las normas vigentes, será sancionado con multa: **20 U.F a 50 U.F**

ARTICULO 68: El que estacionare o condujere un vehículo que careciere de una chapa patente o ella no fuera claramente visible, o la tuviere colocadas en forma anti reglamentaria, será sancionado una multa de **20 U.F a 80 U.F**

ARTICULO 69: El que supliere, adulterare, tapare o quite la/s chapa/s patente del registro nacional del automotor, evitando la correcta identificación del vehículo, será sancionado con multa de **50 U.F a 100 U.F**

ARTICULO 70: Por conducir un vehículo sin anteojos o lentes de contacto o audífonos o similar cuando la licencia indique su obligación de uso, será sancionado con una multa de **100 U.F a 300 U.F.**

ARTÍCULO 71: Por conducir estando inhabilitado para hacerlo por sentencia judicial: **300 U.F a 600 U.F**

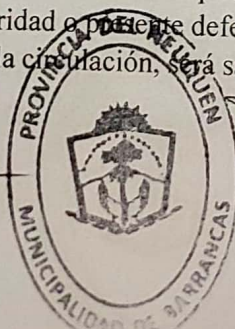
ARTÍCULO 72: Por circular en bicicleta sin contar con elementos retrorreflectivos en pedales y ruedas, para facilitar su detección durante la noche, será sancionado con multa de **50 U.F. hasta 100 U.F.**

ARTICULO 73: Por circular en bicicletas sin contar el conductor con casco protector; que el conductor sea su único ocupante con la excepción del transporte de una carga, o de un niño, ubicados en un portaequipaje o asiento especial cuyo peso no ponga en riesgo la maniobrabilidad y estabilidad del vehículo; sin contar con luces y señalización reflectiva, será sancionado con multa de **50 U.F. hasta 100 U.F**

ARTÍCULO 74: Por circular con falta de seguridad en la carga- de modo tal- que ponga en peligro al resto de los conductores: **100 U.F a 200 U.F**

ARTÍCULO 75: El que condujere con falta parcial de luces reglamentarias en horas nocturnas, será sancionado con multa de **100 U.F a 500 U.F.**

ARTICULO 76: El que condujere o estacionare en la vía publica un vehículo que careciere de los elementos reglamentarios de seguridad o presente defectos, que puedan poner en riesgo grave a las personas, los bienes o la circulación, será sancionado con una multa de **50 U.F a 100 U.F**



ARTÍCULO 77: Por circular los vehículos automotores, acoplados y semirremolques, sin tener aprobada la revisión técnica periódica obligatoria cuando corresponda, será sancionado con multa de **100 U.F. hasta 300 U.F**

ARTICULO 78: Por no portar o negarse a exhibir cuando le fuere requerida la documentación exigible para circular, como licencia de conducir correspondiente, cédula de identificación del vehículo y el comprobante del seguro en vigencia, será sancionado con multa de **100 U.F. hasta 300 U.F.**

ARTÍCULO 79: El que condujere en la vía publica un vehículo con licencia no correspondiente a la categoría del vehiculó del que se trate: **100 U.F hasta 300 U.F**

ARTÍCULO 80: Por circular sin portar la cédula de identificación del vehículo: **50 U.F. hasta 100 U.F.**

ARTÍCULO 81: Por circular sin portar el comprobante del seguro en vigencia: **50 U.F. hasta 100 U.F**

ARTÍCULO 82: Por circular sin las placas de identificación de dominio, o sin las correspondientes a las establecidas por la ley, o no tenerlas en el lugar reglamentario, o ilegibles, o con aditamentos no reglamentarios, será sancionado con multa de **50 U.F. hasta 100 U.F.**

ARTÍCULO 83: Por circular, excepto motocicletas, con falta de balizas y/o matafuegos: **50 U.F a 100 U.F**

ARTÍCULO 84: El que se trasladare en motocicleta o ciclomotor sin utilizar el casco reglamentario, ya sea como conductor o acompañante: **150 a 500 U.F**

ARTÍCULO 85: Por no usar los ocupantes los correajes de seguridad reglamentarios, será sancionado con multa de **100 U.F a 300 U.F**

ARTÍCULO 86: Por no respetar las reglas especiales para rotondas, será sancionado con multa de **150 U.F. hasta 500 U.F.**

ARTÍCULO 87: Por realizar giro en "U" en la mitad de la cuadra o en la boca calle: **100 U.F a 300 U.F**

ARTICULO 88: Por ser librado al tránsito sin contar el vehículo de que se trata, con el sistema de iluminación correspondiente y las luces adicionales exigidas, será sancionado con multa de **2.000 U.F. hasta 10.000 U. F**

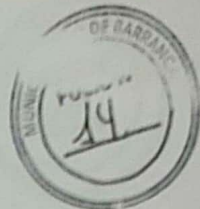
ARTÍCULO 89: Al propietario o tenedor de un vehículo, por ceder o permitir la conducción a personas sin habilitación para ello, será sancionado con multa de **100 U.F. hasta 300 U.F.**

ARTÍCULO 90: Los menores de DIECIOCHO (18) años por conducir ciclomotores en zonas céntricas, de gran concentración de vehículos o vías rápidas: **50 U.F. hasta 100 U.F**

ARTÍCULO 91: Por circular marcha atrás, excepto para estacionar, egresar de un garaje o de una calle sin salida, será sancionado con multa de **50 U.F. hasta 100 U.F.**

ARTICULO 92: El que efectue picadas o prueba de velocidad de cualquier naturaleza en





ARTÍCULO 93: Por conducir con exceso de velocidad en la vía pública: 100 a 500 UF

ARTÍCULO 94: Por dejar animales sueltos y arrear hacienda, salvo en este último caso, por caminos de tierra y fuera de la calzada; será sancionado con multa de 100 U.F. hasta 300 UF

ARTÍCULO 95: Por estacionar, en zona urbana, donde se pueda afectar la seguridad, visibilidad o fluidez del tránsito o se oculte la señalización, será sancionado con multa de 100 U.F. hasta 300 U.F

ARTICULO 96: Por estacionar, en zona urbana, frente a la puerta de hospitales, escuelas y otros servicios públicos, hasta DIEZ (10) metros a cada lado de ellos, salvo los vehículos relacionados a la función del establecimiento, será sancionado con multa de 50 U.F. hasta 100 U.F.

ARTÍCULO 97: Por no respetar los límites reglamentarios de velocidad previstos, será sancionado con multa de 150 U.F. hasta 1.000 U.F.

ARTÍCULO 98: Por circular sin tener cobertura de seguro obligatorio, será sancionado con multa de 100 U.F. hasta 300 U.F.

ARTÍCULO 99: El que condujere en estado de ebriedad, o superando los niveles máximos permitidos de alcohol en sangre, o bajo acción de tóxicos o estupefacientes: 200 U.F a 1000 U.F

ARTÍCULO 100: El que se negare a realizar las pruebas expresamente autorizadas para determinar su grado de intoxicación alcohólica o por drogas, será sancionado con multa de 300 U.F. hasta 1.000 U.F.

ARTICULO 101: Por participar u organizar, en la vía pública, competencias no autorizadas de destreza o velocidad con automotores, serán sancionados con multa de 300 U.F. hasta 1.000 U.F.

ARTÍCULO 102: El que transitar sin limpia parabrisas en días de lluvia o con sus mecanismos en mal estado, será sancionado con multa de 40 U.F a 80 U.F

ARTÍCULO 103: Por circular a contramano, o sobre los separadores de tránsito o fuera de la calzada, salvo sobre la banquina en caso de emergencia, será sancionado con multa de 200 U.F. a 800 U.F.

ARTICULO 104: El que condujere un vehículo o moto vehículo con escape libre o sin silenciador reglamentario, será sancionado con multa de 20 U.F a 100 U.F

ARTICULO 105: El que condujere un vehículo o moto vehículo sin espejo retrovisor, será sancionado con multa de 50 U.F a 100 U.F

ARTICULO 106: El que condujere o estacionare un vehículo en la vía pública con deficiencia o falta de frenos en los mismos, será sancionado con multa de 50 U.F a 100 U.F

ARTICULO 107: El que se diere a la fuga ante la acción del agente de tránsito, será sancionado con multa de 400 A 800 UF

17

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PROVINCIA DEL NEUQUÉN
MUNICIPALIDAD DE BARRANCAS

[Handwritten signature]

ARTICULO 108: El que causare daños a la señalización vial (sin perjuicios de los gastos que demande la reparación de la misma), será sancionado con multa de 100 U.F a 300 U.F

ARTICULO 109: El que circular en la vía pública utilizando métodos no convencionales de administración de combustibles, será sancionado con multa de 100 a 200 UF

ARTICULO 110: Cuando el inspector interviniente labre actas por la comisión de algunas de las siguientes infracciones los vehículos en cuestión **no podrán seguir circulando** hasta tanto no se haga cesar la causa de la misma:

- a. Por transitar sin limpia parabrisas en días de lluvia o con sus mecanismos en mal estado
- b. Falta total de la documentación requerida para circular.
- c. Conductor menor de edad.
- d. Falta total de luces reglamentarias en horas nocturnas.
- e. Circular sin frenos.
- f. Conducir en estado de ebriedad o bajo la acción de tóxicos o estupefacientes.
- g. Por conducir estado inhabilitado para hacer por sentencia judicial.
- h. Falta de seguridad en la carga- de modo tal- que ponga en peligro al resto de los conductores
- i. Métodos no convencionales en la administración de combustibles
- j. Luces accesorias hacia la parte trasera del vehículo.

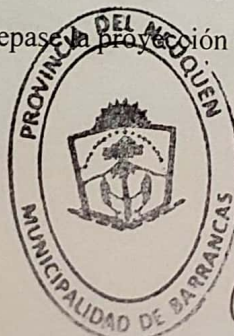
ARTICULO 111: En los supuestos previstos en el artículo anterior, y siempre que al conductor no le sea posible subsanar las faltas al momento de su constatación, el inspector actuante deberá labrar un acta que describa el estado general del vehículo e invitara al conductor a que proceda a cerrarlo con llave, si esto no pudiera hacerse por cualquier causa, se procederá a precintar las puertas y capot del mismo. Posteriormente el rodado será trasladado al lugar establecido por la autoridad municipal como corralón o depósito de vehículos de donde será retirado luego de cumplido con lo prescripto en el primer párrafo del artículo anterior y se efectivice la multa que corresponda.

ARTUCULO 112: El estacionamiento vehicular en la localidad será libre sobre ambos lados de la calle, debiéndose respetar como espacios libres el correspondiente a garaje y portones de entrada o salida de rodados en los inmuebles.

ARTICULO 113: el estacionamiento de los vehículos no podrá hacerse a una distancia mayor a 30cm. de las líneas aceras.

ARTICULO 114: Queda prohibido el estacionamiento en los siguientes casos:

- a. Sobre lugares en que el vehículo sobrepase la proyección de las ochavas.



[Handwritten signature]

- b. Sobre veredas, acequias o paseos públicos.
- c. A la par de otros vehículos estacionados, formando una nueva fila.

ARTICULO 115: Las ambulancias, vehículos de bomberos y fuerza de seguridad gozarán de libre estacionamiento, siempre que se encuentren en cumplimiento de sus funciones propias.

ARTICULO 116: Todo vehículo pesado que circule por el ejido urbano deberá llevar perfectamente acida la carga que transporte, de manera de evitar que la misma se desplace sobre el mismo.

ARTICULO 117: Cuando este tipo de vehículos transporte cargas que sobre salgan del mismo, deberán insertarle en cada extremo sobresaliente (delantero o trasero) banderines de color rojo o semejante que se suspendan en forma tal que sean perfectamente visible. A si mismo, deberán transitar a muy baja velocidad y solamente de día, en horarios de buena visibilidad.

ARTICULO 118: El transporte de estiércol, animales muertos, residuos o sustancias de cualquier naturaleza que expelan olores fétidos, solo podrá hacerse en vehículos herméticos o de los especialmente destinados a tal fin, en caso contrario, el conductor del mismo será pasible de una multa de 200 U.F a 500 U.F.

CAPITULO 10

FALTAS NO TIFICADAS

ARTICULOS 119: por infracción establecidos en las ordenanzas municipales, no previstas en esta o en otras normas de la comuna: **10 U.F a 300 U.F**

CAPITULO 11

REINCIDENCIA

ARTICULO 120: En los casos de reincidencia, el juez municipal de faltas podrá duplicar la escala de multas previstas para cada falta y en cada oportunidad en que la misma fuese sancionada.

De igual modo y para el caso de actividades comerciales, el juez podrá disponer la clausura del local donde se verifcare la reiteración de faltas.

